



POGODBA O NAJEMU VODNEGA SKUTERJA

SEA-DOO SPARK 2UP 90 HP

1. Pogodbeni stranki

Najemodajalec - ime in priimek

Zak Silih

Naslov

Pot v hribec 3A, 1231 Ljubljana - Črnuče

Telefon

040 698 807

E-pošta

zaksilih@gmail.com

Št. osebnega dokumenta

Št. dovoljenja za vodenja čolna

Najemnik - ime in priimek

Naslov

Telefon

E-pošta

Št. osebnega dokumenta

Št. dovoljenja za vodenja čolna

Dodatni pooblaščenici vozniki plovila (opcijsko)

Št. dovoljenja dodatnega pooblaščenega voznika

2. Predmet najema

Najemodajalec daje najemniku v uporabo vodni skuter Sea-Doo Spark 2UP 90 HP, HIN oziroma številka trupa CA-YDV443481516, leto izdelave 2015, dolžina 2,79 m, širina 1,18 m, motor ROTAX, moč 66,19 kW, gorivo bencin in največ dve osebi. Predmet najema vključuje tudi lahko prikolico za prevoz vodnega skuterja, dokumente in dodatno opremo, navedeno v primopredajnem zapisniku.

Interna oznaka plovila

Številka plovnega dovoljenja / registracije

Oznaka prikolice

3. Termin in kraj

Začetek najema - datum

Ura

Konec najema - datum

Ura

Kraj prevzema

Kraj vrnitve

☐ Dogovorjena dostava oziroma prevzem na drugi lokaciji (0,70 EUR/km)

Dogovorjena lokacija in ocenjena kilometrina



4. Cena, plačila in varščina

Cena najema

Strošek dostave

Skupaj

Akontacija (20 % najemnine)

Datum plačila akontacije

Preostanek za plačilo

Rok plačila preostanka (najpozneje 3 dni pred prevzemom)

Varščina ob prevzemu

500,00 EUR

- 4.1** Rezervacija je potrjena po prejemu akontacije v višini 20 % dogovorjene najemnine. Akontacija se všteva v ceno najema.
- 4.2** Preostanek najemnine mora biti plačan najpozneje tri dni pred začetkom najema, razen če se stranki pisno dogovorita drugače. Če plačilo ni prejeto pravočasno, lahko najemodajalec odpove rezervaciji in zadrži akontacijo.
- 4.3** Varščina 500,00 EUR se praviloma poravnava v gotovini ob prevzemu. Če niso ugotovljene poškodbe, manjkajoča oprema, nepravilne kazni ali druge obveznosti, se vrne takoj oziroma najpozneje v osmih delovnih dneh po opravljenem pregledu.
- 4.4** Če dejanski stroški škode ali drugih obveznosti presegajo varščino, je najemnik dolžan razliko poravnati v osmih dneh od prejema računa, predračuna ali drugega dokazila o višini stroška.

5. Plačilni podatki

☐ Bančno nakazilo☐ Flik nakazilo

A. Bančno nakazilo

Prejemnik

Zak Silih

Banka

N26

IBAN

DE05 1001 1001 2623 7051 94

BIC / SWIFT

NTSBDEB1XXX

Namen / sklic

Najem vodnega skuterja

B. Flik nakazilo

Prejemnik

Telefonska številka

E-pošta za Flik

Namen / opomba

Najem vodnega skuterja



6. Pogoji za prevzem in cestni prevoz

- Najemnik mora ob prevzemu predložiti veljaven osebni dokument in veljavno dovoljenje za voditelja čolna, ki velja na območju uporabe.
- Vodni skuter sme upravljati le najemnik ali druga oseba, ki je navedena v pogodbi oziroma primopredajnem zapisniku in ima veljavno dovoljenje.
- Najemnik mora uporabljati vlečno vozilo z ustrezno vlečno kljuko, dovoljeno vlečno maso in tehnično ustreznostjo za prevoz prikolice z vodnim skuterjem.
- Prikolica ni samostojno registrirana. Najemnik mora pred prevzemom zagotoviti pravilno tretjo registrsko tablico, ki je enaka registrski oznaki vlečnega vozila, ter izpolniti vse druge zakonske pogoje za cestni prevoz.
- Od trenutka prevzema do vrnitve najemnik odgovarja za pravilno pripenjanje, pritrditev, nalaganje in prevoz vodnega skuterja in prikolice ter za škodo, ki nastane med cestnim transportom. Vodni skuter ni posebej zavarovan za poškodbe, nastale med cestnim transportom.

POSEBNO OPOZORILO

Najemnik potrjuje, da je bil posebej opozorjen na naslednje:

- prepoved zagona motorja v plitvi vodi;
- prepoved dodajanja plina na globini, kjer obstaja možnost vsesavanja peska, kamenja, vrvi, rastlinja ali drugih predmetov;
- prepoved vožnje po zelo plitvi vodi oziroma na območjih z neznanim dnom;
- prepoved zagona motorja na suhem, razen ob pravilnem servisnem postopku po navodilih proizvajalca;
- ob vsakem sumu na vsesan kamen ali drugo oviro je treba motor TAKOJ ugasniti, prenehati z uporabo in obvestiti najemodajalca.

Najemnik razume, da lahko nepravilna uporaba povzroči več tisoč evrov škode na pogonskem sistemu, motorju ali drugih delih plovila.

Inicialke najemnika

☐ Najemnik potrjuje, da je opozorilo prebral, razumel in sprejel.

7. Kontrolni seznam ob prevzemu

- | | |
|--|--|
| ☐ Predana navodila za uporabo | ☐ Razložena uporaba varnostne vrvice (kill switch) |
| ☐ Razloženo spuščanje v vodo | ☐ Razloženo dolivanje goriva |
| ☐ Razloženo nalaganje oziroma vlečenje na prikolico | ☐ Razložena uporaba trim sistema, če ga plovilo ima |
| ☐ Razloženo privezovanje | ☐ Razložena uporaba sistema iBR oziroma vzvratne vožnje |
| ☐ Razloženo sidranje | ☐ Razloženo ravnanje ob okvari, poškodbi ali nesreči |



8. Pravila uporabe in prepovedana ravnanja

- Najemnik mora s plovilom, prikolico, dokumenti in opremo ravnati skrbno, vestno in v skladu z navodili proizvajalca, pogodbo ter veljavnimi predpisi.
- Plovila ni dovoljeno oddati v podnajem, ga proti plačilu prepustiti tretji osebi ali uporabljati za pridobitne namene, dirke, vleko drugih plovil ali druge dejavnosti, ki niso pisno dogovorjene.
- Upravljanje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih snovi ali zdravil, ki zmanjšujejo sposobnost varnega upravljanja, je prepovedano.
- Prepovedani so glisiranje preblizu obale, kopalcev ali drugih plovil, prehitra vožnja, vožnja v prepovedanih oziroma zavarovanih območjih in vsako ravnanje v nasprotju z odredbami policije, pomorske policije ali pristojne kapitanije.
- Najemnik mora ves čas uporabljati varnostno vrstico za izklop motorja in predpisano zaščitno oziroma rešilno opremo.
- Najemnik ne sme posegati v motor, pogonski sistem, električno napeljavo, varnostne naprave ali druge sestavne dele plovila in prikolice.
- Plovilo je dovoljeno uporabljati samo v teritorialnih vodah Slovenije, Hrvaške, Italije in Črne gore. Uporaba drugje je dovoljena le s predhodnim pisnim soglasjem najemodajalca.

9. Uporaba s strani tretjih oseb

Najemnik odgovarja tudi za ravnanje vseh oseb, katerim omogoči dostop do plovila, prevoz, uporabo ali upravljanje, ne glede na to, ali so te osebe navedene v pogodbi in ali imajo veljavno dovoljenje za voditelja čolna. Najemnik je dolžan najemodajalcu povrniti vso škodo, stroške, globe, takse, izpad prihodka in druge obveznosti, ki nastanejo zaradi ravnanja takih oseb, v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. To določilo ne spreminja osebne prekrškovne, kazenske ali druge zakonske odgovornosti dejanskega upravljavca.

Izjave najemnika

- ☐ Razumem, da ne smem dovoliti upravljanja osebi brez veljavnega dovoljenja.
- ☐ Razumem, da ostajam pogodbeno odgovoren tudi, če plovilo dejansko upravlja druga oseba.
- ☐ Razumem, da moja odgovornost do najemodajalca ni omejena na višino varščine.



10. Odgovornost za prekrške, škodo in zahteve tretjih oseb

Najemnik prevzema popolno pogodbeno in odškodninsko odgovornost do najemodajalca za vse prekrške, globe, kazni, sodne in upravne stroške, takse, stroške reševanja, odškodninske zahteve in druge posledice, ki nastanejo v času trajanja najema zaradi njegovega ravnanja ali ravnanja oseb, katerim je omogočil uporabo plovila, v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

Sem sodijo zlasti:

- glisiranje preblizu obale, kopalcev, plovil ali objektov ter prehitra vožnja;
- vožnja v prepovedanih oziroma zavarovanih območjih ali neupoštevanje navodil pristojnih organov;
- vožnja brez predpisane opreme, dovoljenja ali dokumentov;
- nepravilno sidranje, privezovanje ali povzročitev nevarnih valov;
- upravljanje pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih snovi;
- povzročitev pomorske, prometne ali druge nesreče;
- poškodovanje drugega plovila, pomola, boje, marine, obale, objekta ali drugega premoženja;
- poškodovanje oseb, telesne poškodbe, smrt ali drugi zahtevki oškodovancev;
- onesnaženje morja, obale ali okolja;
- postopki policije, pomorske policije, kapitanije, carine, zavarovalnice ali drugih pristojnih organov.

11. Policija, kapitanija, zaplemba in imobilizacija

Če pristojni organ zaradi ravnanja najemnika ali osebe, kateri je najemnik omogočil uporabo, začasno ali trajno zaseže, zadrži ali imobilizira plovilo, prikolico, ključke ali dokumente, najemnik odgovarja za vso neposredno in dokazljivo posredno škodo, ki zaradi tega nastane najemodajalcu. To vključuje stroške postopkov, prevoza, hrambe, pravne pomoči, dvojno dnevno najemnino za vsak začetni dan imobilizacije ter dokazljivi izpad prihodka zaradi odpovedanih naslednjih najemov.

12. Nastanek škode, servis in dolžnost zmanjševanja škode

- Najemnik mora ob vsaki okvari, trku, nasedanju, vdoru vode, poškodbi, kraji ali nesreči takoj prenehati z uporabo, zavarovati plovilo in nemudoma obvestiti najemodajalca.
- Popravila, razstavljanje ali posegi tretjih oseb niso dovoljeni brez predhodnega soglasja najemodajalca, razen kadar je nujno preprečiti neposredno nevarnost za življenje ali večjo škodo.
- Ob sumu na skrito poškodbo lahko najemodajalec zadrži celotno ali ustrezni del varščine do pregleda pooblaščenega servisa. Vzrok in obseg škode se lahko ugotavljata na podlagi fotografij, zapisnika, diagnostike, izjav prič in strokovnega mnenja servisa.
- Najemnik mora povrniti dejanske stroške popravila, nadomestnih delov, transporta, diagnostike, hrambe, organizacije ter dokazljivega izpada nadaljnjih najemov, če je škoda posledica njegove kršitve pogodbe ali ravnanja osebe, kateri je omogočil uporabo.



13. Zavarovanje in osebna odgovornost

Najemnik je seznanjen z obsegom veljavnega zavarovanja. Zavarovanje ne izključuje njegove odgovornosti za škodo, ki ni krita, za odbitno franšizo, izključitve iz zavarovanja, kršitev zavarovalnih pogojev, neprijavljeno škodo ali škodo, povzročeno namenoma, iz hude malomarnosti, zaradi vožnje brez dovoljenja, pod vplivom alkohola ali drog oziroma v prepovedanem območju. Osebne stvari, mobilni telefoni, kamere in druga lastnina uporabnikov niso zavarovani, razen če je izrecno navedeno drugače.

14. Gorivo, čiščenje, oprema in vračilo

- Plovilo se izroči čisto, tehnično pregledano in s stanjem goriva, ki se zabeleži v primopredajnem zapisniku. Vrniti ga je treba v primerljivem stanju in z enako dogovorjeno količino goriva.
- Najemnik odgovarja za izgubo ali poškodbo ključev, dokumentov, rešilnih jopičev, vrvi, sidra, prikolice in druge opreme, navedene v zapisniku.
- Izredno čiščenje zaradi neobičajne umazanije, soli, peska, odpadkov ali drugega stanja, ki presega običajno uporabo, se obračuna po dejanskem strošku oziroma veljavnem ceniku.
- Za zamudo pri vračilu se obračuna 4 % tedenske najemnine za vsako začeto uro zamude, poleg nastalih stroškov in dokazljive škode naslednjim rezervacijam, razen če je zamuda predhodno pisno dogovorjena.
- Vremenske razmere same po sebi ne opravičujejo zamude. Najemnik mora spremljati napoved, prilagoditi uporabo in se pravočasno vrniti na dogovorjeno lokacijo.

15. Odpoved najema

- Če najemnik odpove več kot 14 dni pred začetkom najema, najemodajalec zadrži plačano akontacijo.
- Če najemnik odpove 14 dni ali manj pred začetkom najema, je dolžan plačati celotno najemnino, razen če najemodajalec termin odda drugemu najemniku ali se stranki pisno dogovorita drugače.
- Najemnik lahko predlaga nadomestnega najemnika, ki mora izpolnjevati vse pogoje in ga mora najemodajalec predhodno potrditi.
- Če najemodajalec zaradi tehnične okvare ali drugega razloga, za katerega odgovarja, plovila ne more predati, vrne prejeta plačila za neizvedeni del najema. Posredni stroški, kot so pot, nastanitev ali izgubljen dopust, se ne povrnejo, razen če prisilni predpisi določajo drugače.

16. Posebni dogovori

Posebni dogovori / dodatne omejitve





17. Izjave najemnika

- ☐ Pred podpisom sem prebral celotno pogodbo, posebna opozorila in primopredajni zapisnik ter sem imel možnost postaviti vprašanja.
- ☐ Podatki, ki sem jih navedel, so pravilni in popolni.
- ☐ Imam veljavno dovoljenje za voditelja čolna ter zadostno znanje in sposobnosti za varno upravljanje vodnega skuterja.
- ☐ Razumem, da odgovarjam tudi za ravnanje oseb, katerim omogočim dostop, uporabo ali upravljanje plovila.
- ☐ Razumem nevarnost uporabe v plitvi vodi in možnost zelo visoke škode na pogonskem sistemu in motorju.
- ☐ Strinjam se, da se ob prevzemu in vračilu opravijo pregled, fotografiranje in po potrebi servisna diagnostika.
- ☐ Strinjam se, da moja odgovornost ni omejena na višino varščine, kadar dejanska škoda ali druge obveznosti presegajo 500,00 EUR.

18. Pravo, reševanje sporov in končne določbe

- Za pogodbo se uporablja pravo Republike Slovenije. Stranki bosta spore najprej poskušali rešiti sporazumno; če to ne bo mogoče, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, če prisilni predpisi ne določajo drugače.
- Spremembe in dopolnitve veljajo le v pisni ali elektronsko dokazljivi obliki.
- Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki. Če je dogovorjena akontacija, je rezervacija termina dokončno potrjena po njenem prejemu.
- Digitalni podpis in elektronska kopija pogodbe imata dokazno vrednost v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

Kraj sklenitve

Ljubljana

Datum sklenitve**Številka pogodbe**

NAJEMODAJALEC

Kliknite v spodnje polje in izberite digitalni podpis.



NAJEMNIK

Kliknite v spodnje polje in izberite digitalni podpis.





PRILOGA A - PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK

Številka pogodbe

Datum in ura predaje

Datum in ura vrnitve

Stanje števca / motornih ur ob predaji

Stanje števca / motornih ur ob vrnitvi

Stanje goriva

Ob prevzemu

- ☐ Poln ☐ 3/4 ☐ 1/2
☐ 1/4 ☐ Rezerva

Ob vračilu

- ☐ Poln ☐ 3/4 ☐ 1/2
☐ 1/4 ☐ Rezerva

Podrobna tabela dodatne opreme

Oprema	Predano	Vrnjeno	Poškodovano	Opombe
Rešilni jopič #1	☐	☐	☐	
Rešilni jopič #2	☐	☐	☐	
Ključ Sea-Doo #1	☐	☐	☐	
Ključ Sea-Doo #2	☐	☐	☐	
Kratka vrv za bojo	☐	☐	☐	
Dolga vrv za obalo	☐	☐	☐	
Manjše sidro	☐	☐	☐	
Dokumenti plovila in prikolice	☐	☐	☐	

Informativni obračun izgube, poškodb in dodatnih stroškov

Dogodek	Strošek
Izgubljen ali poškodovan ključ	dejanski strošek po računu ali ceniku
Izgubljen ali poškodovan rešilni jopič	dejanski strošek po računu ali ceniku
Izgubljeno ali poškodovano sidro	dejanski strošek po računu ali ceniku
Izgubljena ali poškodovana vrv	dejanski strošek po računu ali ceniku
Izredno čiščenje	po dejanskem strošku oziroma ceniku
Zamuda pri vračilu	po pogodbi in nastali škodi



PRILOGA A - stanje, fotografije in potrditev

Opis stanja in obstoječih poškodb ob predaji

Novo ugotovljene poškodbe, manjkajoča oprema in pripombe ob vrnitvi

Fotografska dokumentacija

Ob predaji

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ☐ Leva stran | ☐ Desna stran |
| ☐ Spredaj | ☐ Zadaj |
| ☐ Pogonski del | ☐ Prikolica |
| ☐ Dodatna oprema | ☐ Drugo |

Ob vračilu

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ☐ Leva stran | ☐ Desna stran |
| ☐ Spredaj | ☐ Zadaj |
| ☐ Pogonski del | ☐ Prikolica |
| ☐ Dodatna oprema | ☐ Drugo |

Povezava / oznaka mape s fotografijami

Kontrolni seznam ob vrnitvi

- | | |
|--|---|
| ☐ Plovilo in trup pregledana | ☐ Dokumenti vrnjeni |
| ☐ Pogonski del vizualno pregledan | ☐ Stanje goriva preverjeno |
| ☐ Prikolica in luči pregledane | ☐ Fotografije ob vrnitvi izdelane |
| ☐ Vsa dodatna oprema vrnjena | ☐ Morebitna škoda vpisana v zapisnik |

Znesek vrnjene varščine

Zadržani znesek

Razlog zadržanja

Dodatne opombe